

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 한밤중에 을의 집에 몰래 들어가 을의 금목걸이를 훔쳤다. 을은 그 사실을 다음 날 아침에 발견하고 경찰에 신고하였다.

【질문】 갑이 야간에 을의 집에 몰래 들어가 금목걸이를 훔쳤다면 어떤 처벌을 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑의 행위는 야간에 타인의 주거에 침입하여 재물을 절취한 것으로 야간주거침입절도죄에 해당합니다. 이 죄는 일반 절도죄보다 중한 형벌을 부과하는 특별규정으로 적용됩니다. 따라서 갑은 10 년 이하의 징역에 처해질 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 330 조(야간주거침입절도) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 330 조(야간주거침입절도) 야간에 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실(房室)에 침입하여 타인의 재물을 절취(竊取)한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.
- 해설: 야간에 사람의 주거에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 10 년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있습니다. 갑이 한밤중에 을의 집에 몰래 들어간 행위는 이 조문의 '야간'과 '주거침입' 요건을 충족합니다. 금목걸이를 훔친 행위는 '타인의 재물 절취'에 해당하여 본 조문의 구성요건이 모두 성립합니다. 일반 절도죄보다 중한 처벌을 받도록 한 이유는 주거의 안전과 평온을 보호하기 위함입니다.

▶ 형법 제 329 조(절도) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 329 조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 해설: 타인의 재물을 절취한 자에 대한 일반적 처벌 규정이지만, 야간주거침입절도죄가 성립하는 경우에는 특별법인 제 330 조가 우선 적용됩니다.

▶ (미지정) 제 330 조 [△ 확인필요] [—]

- 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- 해설: 야간에 사람의 주거에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 10 년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있습니다. 갑이 한밤중에 을의 집에 몰래 들어간 행위는 이 조문의 '야간'과 '주거침입' 요건을 충족합니다.

입' 요건을 충족합니다. 금목걸이를 훔친 행위는 '타인의 재물 절취'에 해당하여 본 조문의 구성요건이 모두 성립합니다. 일반 절도죄보다 중한 처벌을 받도록 한 이유는 주거의 안전과 평온을 보호하기 위함입니다.

【결론】

갑은 야간주거침입절도죄로 기소되어 10 년 이하의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 수사 단계에서 침입 시간과 장소, 절취 물품에 대한 증거가 확보되어야 합니다. 피고인은 변호인의 조력을 받아 위법성 조각사유나 책임 감경 사유를 주장할 수 있습니다.

인용 검증: 2/3 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증